

Noorharliana binti Mohamed Zohdi

lawan

Muhammad Nazli Haffiz bin Ghazali

[Mahkamah Rayuan Syariah di Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), YA Dato' Haji Abas bin Nordin (Panel), 17 Oktober 2023 bersamaan 1 Rabiulakhir 1445H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-017-0093-2020]

Rayuan Terhadap Perintah Harta Sepencarian- Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Pegum Syarie Perayu : *Irsamuddin bin Ikhsan daripada Tetuan Irsamuddin Fitri & Associates, Muhammad Hafiz bin AB Rashid & 'Abidah binti Mohd Ali daripada Tetuan Hafiz & Co.*

Pegum Syarie Responden : *Tidak diwakili.*

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Kes ini ialah suatu rayuan yang difailkan oleh Perayu pada 23 September 2020 terhadap sebahagian keputusan yang telah diberikan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 10 September 2020 dalam Kes Saman No: 10300-017-0093-2020 sepertimana berikut:

1. *Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff berdasarkan seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.*

2. *Mahkamah mengisytiharkan bahawa sebuah rumah beralamat di No 62, Jalan 3E/KU5, Aman Perdana, 41050 Klang, Selangor dibawah hak milik HSD 121078, No. 48555, Mukim Kapar, Daerah Klang, Selangor adalah harta sepencarian di antara Plaintiff dan Defendan dengan kadar bahagian Plaintiff adalah sebanyak 25% dan bahagian Defendan sebanyak 75%.*
 3. *Mahkamah memerintahkan bahawa rumah tersebut dijual dalam tempoh satu tahun setelah perintah ini dikeluarkan. Hasil jualan tersebut dibahagikan mengikut kadar bahagian Plaintiff adalah sebanyak 25% dan bahagian Defendan sebanyak 75% setelah ditolak segala tanggungan dan hutang bank ke atas rumah tersebut.*
 4. *Kos adalah ditanggung oleh masing-masing pihak.*
2. Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 23 September 2020 dan Alasan Rayuan pada 3 Januari 2023. Perayu telah mengemukakan dua Alasan Rayuan sepertimana dalam **halaman 137 dan 138 Rekod Rayuan** seperti berikut –
- a) YA Hakim Bicara telah *terkhalaf* daripada segi fakta dan undang-undang dalam menentukan kadar pembahagian harta sepencarian apabila memutuskan Plaintiff (Perayu) hanya berhak sebanyak 25% bagi harta sepencarian melibatkan sebuah rumah yang beralamat di 62, Jalan 3E/KU5 Aman Perdana, 41050 Klang, Selangor dan/atau No Pemilikan: H.S (D)121078, No. 48555, Mukim Kapar, Daerah Klang, Negeri

Selangor Darul Ehsan (selepas ini disebut sebagai 'rumah tersebut') sedangkan Perayu telah membuktikan dengan sewajarnya takat sumbangan secara langsung Perayu adalah sama banyak dengan sumbangan Responden iaitu Perayu membayar separuh daripada bayaran ansuran bulanan rumah tersebut sebanyak RM1,075.00 sebulan sehingga pihak-pihak bercerai.

- b) YA Hakim Bicara telah *terkhalaf* dari sudut fakta dan undang-undang dalam menentukan kadar pembahagian harta sepencarian apabila memutuskan Plaintiff (Perayu) hanya berhak sebanyak 25% ke atas rumah tersebut sedangkan Perayu telah memberikan sumbangan secara tidak langsung selama 10 tahun perkahwinan ditambah pula dengan sumbangan secara langsung Perayu ke atas rumah tersebut.

Fakta Kes

3. Perayu dan Responden telah bernikah pada 15 Disember 2007 dan bercerai pada 21 Disember 2017 di Mahkamah Rendah Syariah Klang. Sepanjang tempoh perkahwinan tersebut, pasangan ini dikurniakan dengan dua orang cahaya mata bernama Aliff Hakimi bin Muhammad Nazli Haffiz (No Mykad: 081103-14-0136) dan Ezra Iskandar bin Muhammad Nazli Haffiz (No Mykad: 160920-10-1473).
4. Perayu telah memfailkan tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah melalui Kes Saman No: 10300-017-0677-2018 memohon supaya sebuah rumah yang beralamat di 62, Jalan 3E/KU5 Aman Perdana, 41050 Klang, Selangor dan/atau No Pemilikan: H.S (D)121078, No. 48555, Mukim Kapar, Daerah Klang,

Negeri Selangor Darul Ehsan diisytiharkan sebagai harta sepencarian di antara Perayu dan Responden dan pembahagian hasil jualan dengan kadar 50% bahagian Perayu dan 50% bahagian Responden setelah ditolak segala tanggungan dan hutang bank pada rumah tersebut.

5. Responden dalam Pembelaannya tidak bersetuju dengan tuntutan Perayu dan memohon agar mahkamah tidak memerintahkan rumah tersebut dijual serta menjadikan Defendan sebagai penjaga tunggal rumah tersebut sehingga rumah tersebut boleh diwarisi oleh kedua-dua anak Perayu dan Responden. Sekiranya Mahkamah memerintahkan rumah tersebut dijual, maka nilai jualan hendaklah tidak kurang dari RM1,000,000.00 dan ditolak segala jumlah yang telah dibelanjakan oleh Responden atas rumah tersebut.
6. Semasa peringkat perbicaraan, Perayu dan Responden masing-masing telah mengemukakan keterangan utama secara bertulis dan keterangan lisan. Perayu telah mengemukakan dua orang saksi manakala tidak ada mana-mana saksi dipanggil untuk memberi keterangan bagi Responden.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

7. Merujuk kepada Rekod Rayuan, kami mendapati pihak-pihak bersetuju bahawa rumah yang beralamat di 62, Jalan 3E/KU5, Aman Perdana, 41050 Klang, Selangor dan/atau No Pemilikan: H.S (D)121078, No. 48555, Mukim Kapar, Daerah Klang, Negeri

Selangor Darul Ehsan telah diperolehi dalam tempoh perkahwinan. Apabila pihak-pihak bersetuju rumah tersebut dibeli dalam tempoh perkahwinan, maka rumah tersebut dianggap sebagai harta sepencarian sepertimana seksyen 2 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 iaitu:

“harta sepencarian” ertinya harta yang diperolehi oleh suami dan isteri sama ada secara langsung atau tidak langsung semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syarak”

8. Berdasarkan tafsiran harta sepencarian tersebut, Kami merujuk penghakiman Panel Rayuan Syariah di Sarawak dalam kes **Hamzah Bin Awi Iwn. Madini Fajariah Bujang** yang diputuskan pada 13/11/2015, Kes Rayuan No: 13000-017-0001-2015 (belum dilaporkan) yang telah membuat kesimpulan sebagaimana berikut:

“.....di dalam mengisytiharkan sesuatu aset itu sebagai harta sepencarian terdapat tiga (3) elemen penting yang harus diteliti iaitu perolehan harta itu dalam tempoh perkahwinan, sumbangan bersama (sumbangan langsung) dan sumbangan tidak langsung.”

9. Di dalam kes ini, persoalan yang timbul adalah berkaitan kadar pembahagian yang telah diputuskan oleh YA Hakim Bicara berdasarkan takat sumbangan Perayu dan Responden terhadap pemerolehan rumah tersebut.

10. Peruntukan undang-undang berkaitan dengan kadar pembahagian sesuatu harta sepencarian telah diperuntukkan di dalam seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 iaitu:

(1) Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat suatu perintah perceraian untuk memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka di bahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

(2) Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang—

(a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperoleh aset-aset itu;

(b) apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;

(c) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada, dan, tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah

hendaklah membuat pembahagian yang sama banyak.

(3) Mahkamah adalah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat perintah perceraian, memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan itu dibahagi antara mereka atau supaya aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

(4) Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (3), Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada—

(a) Takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperolehi aset itu, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga;

(b) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada, dan tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah boleh membahagikan aset-aset itu atau hasil jualan itu mengikut apa-apa kadar yang difikirkannya munasabah, tetapi, walaubagaimana pun, pihak yang telah memperoleh aset-aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar.

11. Seksyen 122 tersebut dengan secara jelas memberi kuasa kepada Mahkamah untuk memerintahkan pembahagian harta sepencarian dengan membahagikan kategori pemerolehan aset oleh pihak-pihak di dalam masa perkahwinan kepada dua kategori iaitu:
 - a. Subseksyen 122(1) dan (2) adalah di mana aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dengan mengambil kira takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperolehi aset-aset itu.
 - b. Subseksyen 122(3) dan (4) adalah di mana aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal satu pihak dengan mengambil kira takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperolehi aset itu, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumah tangga atau menjaga keluarga.
12. Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Antara fakta yang tidak dipertikaikan berkaitan aset ini ialah rumah tersebut telah dibeli atas nama Perayu dan Responden pada Disember 2008 iaitu dalam tempoh perkahwinan manakala bayaran bulanan pinjaman perumahan tersebut ialah sebanyak RM2,150.00 yang telah ditanggung secara bersama antara Perayu dan Responden iaitu sebanyak RM1,075.00 sebulan setiap orang. Walau bagaimanapun, bermula April 2017, Perayu telah berhenti membuat bayaran pinjaman rumah tersebut.

13. Berdasarkan Alasan Rayuan, Perayu menghujahkan bahawa kadar 25% kepada Perayu dan 75% yang diberikan kepada Responden adalah tinggi dan tidak munasabah memandangkan Perayu bersama-sama telah membayar ansuran bulanan pinjaman perumahan tersebut dengan jumlah yang sama banyak dengan sumbangan Responden iaitu RM1,075.00 sebulan sehingga pihak-pihak bercerai. Perayu juga menyatakan bahawa YA Hakim Bicara gagal untuk mengambilkira sumbangan tidak langsung Perayu selama 10 tahun perkahwinan dalam pembahagian kadar harta sepencarian tersebut.
14. Perayu turut menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara terkeliru dalam menilai takat sumbangan pihak-pihak dengan merujuk kepada Penyata Keterangan Defendan yang difailkan pada 14/2/2020 namun ianya tidak pernah disahkan dihadapan Mahkamah di dalam sesi perbicaraan pada 24/2/2020 dan 2/7/2020. Oleh itu, Penyata Keterangan Defendan adalah tidak terpakai dan tidak sah.
15. Selain itu, Perayu mendakwa bahawa Perayu turut membeli sebahagian perabot bagi keselesaan penghuni di dalam rumah tersebut dan fakta ini telah diakui oleh Responden dalam pembelaannya.
16. Manakala Responden menghujahkan bahawa keputusan YA Hakim Bicara adalah tepat dengan mengambil kira bayaran bulanan rumah tersebut telah ditanggung sepenuhnya oleh Responden sejak April 2017 sehingga kini yang menjadikan jumlah bayaran yang telah ditanggung oleh Responden sebanyak RM150,500.

17. Dalam menimbangkan rayuan Perayu, kami telah meneliti Nota Keterangan di halaman 79-85 Rekod Rayuan dan Kami bersetuju bahawa tiada berlaku proses pengesahan Penyata Keterangan Defendan di hadapan YA Hakim Bicara setelah Defendan memfailkan dokumen tersebut ke Mahkamah.

18. Kami merujuk kepada Arahan Amalan No 3 Tahun 2019 berkaitan Garis Panduan dan Format Penyediaan Penyata Keterangan Plaintiff, Defendan dan Saksi secara bertulis sebagai alternatif kepada keterangan lisan pihak-pihak sebagaimana ketetapan berikut:

*1. Bagi kes-kes yang melibatkan tuntutan atau saman selain kes permohonan, dengan kebenaran mahkamah, plaintiff, defendan dan saksi boleh menggunakan penyata keterangan secara bertulis sebagai alternatif kepada keterangan lisan semasa perbicaraan. **Dokumen tersebut hendaklah disahkan semula/dibuat pengesahan dan ditandatangani di hadapan hakim bicara semasa keterangan pihak-pihak tersebut mula diambil di peringkat pemeriksaan utama;***

2. Hakim bicara hendaklah merekodkan dalam catatannya bahawa pihak- pihak bersetuju penyata keterangan plaintiff, defendan dan saksi secara bertulis tersebut diterima sebagai keterangan lisan pihak-pihak dan saksi berdasarkan Akta/Enakmen/Ordinan Tatacara Mal Mahkamah Syariah;

19. Seterusnya, kami telah meneliti alasan penghakiman YA Hakim Bicara yang telah menetapkan kadar pembahagian 25% kepada

Perayu dan 75% kepada Responden sebagaimana ulasan di perenggan 25 hingga 28 dan perenggan 33 hingga 34 Alasan Penghakiman, halaman 128 hingga 130 Rekod Rayuan.

20. YA Hakim Bicara dalam ulasannya di perenggan 34 alasan penghakiman iaitu di halaman 130 Rekod Rayuan menyatakan bahawa dakwaan Defendan yang telah mengeluarkan wang bagi tujuan pengubahsuaian rumah tersebut dari senarai 1 hingga 12 dalam penyata keterangan Defendan bertarikh 14/2/2020 tidak diambilkira oleh mahkamah kerana tidak disokong oleh apa-apa dokumentasi mahupun keterangan saksi.
21. Oleh kerana tiada catatan YA Hakim Bicara berkaitan pengesahan Penyata Keterangan Defendan, maka kami berpendapat bahawa Defendan telah tidak memberikan keterangannya dalam prosiding perbicaraan kes harta sepencarian tersebut dan hanya bergantung kepada pembelaan dan tuntutan balas sahaja.
22. Kami juga meneliti Afidavit keterangan Perayu bertarikh 16/4/2019 di perenggan 10 dan 13 di halaman 44 Rekod Rayuan yang mana Perayu menyatakan bahawa selain bayaran ansuran bulanan rumah tersebut, Perayu turut menyumbang wang, harta dan tenaga dalam urusan penyelenggaraan dan kerja baikpulih rumah tersebut. Kami merujuk kepada Afidavit Keterangan saksi-saksi Perayu yang hanya menyokong kepada pembayaran ansuran bulanan rumah tersebut oleh Perayu sebanyak RM1,075.00 sebulan dan tidak menyatakan berkaitan sumbangan secara langsung yang lain oleh Perayu terhadap rumah tersebut.

23. Kami merujuk kepada seksyen 73 Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 memperuntukkan bahawa

Seksyen 73. Beban membuktikan.

(1) Sesiapa yang berhasrat supaya mana-mana Mahkamah memberikan penghakiman tentang apa-apa hak atau tanggungan di sisi undang-undang yang bergantung kepada kewujudan fakta yang ditegaskan olehnya, mestilah membuktikan bahawa fakta itu wujud.

(2) Apabila seseorang terikat untuk membuktikan kewujudan apa-apa fakta, maka dikatakan bahawa beban membuktikan terletak pada orang itu.

24. Kami berpandangan dan bersetuju bahawa Perayu telah tidak menepati peruntukkan seksyen 73 tersebut kerana gagal mengemukakan pembuktian sumbangan secara langsung terhadap pemerolehan rumah tersebut melalui kesaksian mahupun pembuktian dokumentar selain daripada sumbangan bayaran bulanan rumah tersebut yang dikongsi bersama dengan Responden bermula Disember 2008 sehingga April 2017.
25. Dalam isu rayuan berkaitan sumbangan tidak langsung, kami mendapati YA Hakim Bicara telah memberikan pengiktirafan sumbangan tidak langsung Perayu terhadap rumah tersebut sebagaimana yang dicatatkan oleh YA Hakim Bicara di dalam perenggan 33 Alasan Penghakimannya di halaman 130 Rekod Rayuan.

26. Suka Kami nyatakan walaupun Responden mengakui sumbangan Perayu dalam pembelian sebahagian perabot rumah tersebut bagi tujuan keselesaan penghuni, namun pembelian perabot tersebut bukanlah merupakan sebahagian usaha bagi pemerolehan rumah tersebut kerana perabot tersebut adalah merupakan harta sepencarian yang boleh dibahagikan mengikut sumbangan pihak-pihak.

27. Kami merujuk kepada kes rayuan di Negeri Selangor, **Nornajihah Binti Ismail /wn Muhammad Fairuz Bin Basir**, Kes Rayuan No. 10000-017-0007-2015 menyatakan

“Seterusnya kami juga bersetuju dengan Alasan Penghakiman Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang menyatakan pada perenggan 17 & 18 Alasan Penghakimannya yang menyatakan bahawa pembelian perabot dan perkakasan rumah seperti mesin basuh, peti ais, sofa, set bilik tidur, set meja makan dan lain-lain tidak boleh dikira sebagai sumbangan terhadap pemerolehan tanah dan rumah tersebut kerana harta- harta tersebut juga adalah merupakan harta sepencarian yang sepatutnya dibahagikan secara berasingan mengikut kadar sumbangan pihak-pihak.”

28. Dengan hormatnya untuk memutuskan rayuan ini kami merujuk kepada prinsip yang digariskan dalam kes **Norabiah binti Muda /wn. Daud Anderson Mac Donald**, Kes Rayuan Mal Bil: 14000-017-0232-2010, Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan telah memutuskan bahawa hakim bicara hendaklah menentukan nilai harta sepencarian apabila harta yang menjadi pertikaian mempunyai

hutang atau liabiliti. Dalam kes tersebut En. Daud Anderson Mac Donald (Responden/Plaintif) telah memfailkan tuntutan harta sepencarian sebuah rumah di alamat No.8B-1-8, Prima Damansara, Jalan Chempennai, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur terhadap Pn. Norabiah bt Muda (Perayu/defendan). Rumah tersebut telah dibeli oleh pihak-pihak sebelum perkahwinan dan diletakkan nama Perayu sebagai pemilik berdaftar. Semua bayaran pendahuluan dan bayaran ansuran pinjaman bank semasa dalam tempoh perkahwinan dibayar oleh Responden. Setelah perceraian berlaku, Perayu telah membuat pembiayaan semula rumah tersebut. Mahkamah Rayuan telah memutuskan bahawa bahagian yang menjadi harta sepencarian antara Perayu dan Responden hanyalah setakat bayaran pendahuluan dan jumlah pokok dari pinjaman setakat tarikh perceraian. Bayaran yang dibuat oleh Perayu selepas perceraian adalah harta persendirian Perayu.

29. Merujuk kepada kes rayuan Syariah di Wilayah Persekutuan, **Samsiah Binti Abd Rahman /wn Looi Boon Kheng @ Firdaus Bin Abdullah** [Kes Rayuan No. 14000-017-0095-2016], rayuan ini melibatkan rumah yang masih lagi dalam tempoh pembiayaan dan ansuran bulanan selepas perceraian ditanggung sepenuhnya oleh pihak Responden. Oleh yang demikian takat sumbangan pihak-pihak hanya diambil kira daripada tarikh rumah tersebut dibeli sehingga ke tarikh perceraian. Bayaran yang dibuat oleh Responden selepas perceraian sehingga kini adalah milik penuh Responden setakat apa yang dibayar olehnya dan tidak tertakhluk kepada harta sepencarian.
30. Berdasarkan otoriti di atas, kami berpendapat YA Hakim Bicara telah *terkhilaf* kerana menetapkan kadar pembahagian 25% kepada Perayu dan 75% kepada Responden ke atas rumah tersebut. Kadar

yang sepatutnya ialah 50% kepada Perayu dan 50% kepada Responden daripada harga pasaran ketika tarikh perceraian (21/12/2017) setelah ditolak hutang dan kos yang berkaitan. Untuk tujuan penjualan pula, rumah tersebut boleh dinilai mengikut harga pasaran semasa dengan mengambil kira bayaran selepas perceraian adalah hak sepenuhnya Responden setakat bayaran yang telah dibuat. Walau bagaimanapun, Responden dikehendaki membayar kepada Perayu sebanyak 50% daripada harga pasaran rumah tersebut semasa pihak-pihak bercerai setelah ditolak hutang bank semasa perceraian dan lain-lain kos yang berkaitan penjualan.

31. Kami ingin menarik perhatian pihak-pihak kepada ayat 32 Surah an-Nisa yang menjelaskan bahawa masing-masing suami dan isteri mempunyai sumbangan terhadap sesuatu harta dan pembahagian diberikan adalah berdasarkan usaha-usaha yang telah disumbangkan. *“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain kerana bagi lelaki ada bahagian dari apa yang diusahakannya dan bagi perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian daripada kurnianya, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*
32. Berdasarkan ulasan-ulasan tersebut, kami berpendapat kadar pembahagian yang akan kami putuskan dalam rayuan ini adalah munasabah dan adil kepada kedua-dua pihak.

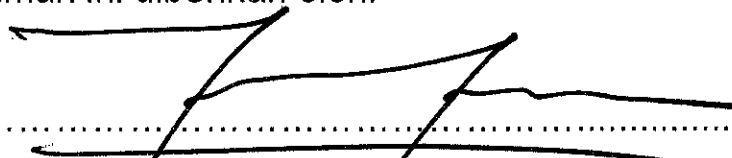
KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Notis Rayuan Balas, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

1. Rayuan Perayu adalah **DITERIMA**.
2. Terma no. 2 dan 3 Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No: 10300-017-0093-2020 bertarikh 10 September 2020 adalah **DIPINDA** kepada:
 2. Mahkamah mengisytiharkan bahawa sebuah rumah beralamat di No 62, Jalan 3E/KU5, Aman Perdana, 41050 Klang, Selangor dibawah hak milik HSD 121078, No. 48555, Mukim Kapar, Daerah Klang, Selangor adalah harta sepencarian di antara Perayu dan Responden dengan kadar 50% bahagian Perayu dan 50% bahagian Responden.
 3. Mahkamah memerintahkan kadar 50% kepada Perayu dan 50% kepada Responden adalah daripada harga pasaran ketika tarikh perceraian (21/12/2017) setelah ditolak hutang bank semasa perceraian dan lain-lain kos yang berkaitan penjualan. Bagi tujuan penjualan, rumah tersebut boleh dinilai mengikut harga pasaran semasa dengan mengambil kira bayaran selepas perceraian adalah hak sepenuhnya Responden setakat bayaran yang telah dibuat.

3. Terma lain dalam perintah tersebut adalah dikekalkan.

Penghakiman ini diberikan oleh:


.....
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**

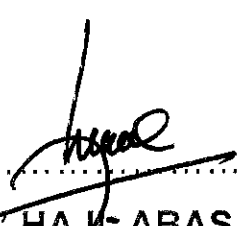
Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:


.....
2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor


.....
3. **YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

